

أداة الذكاء الاصطناعي لتوليد سياسة الخصوصية

(ملاحظة: الهدف من هذه الأسئلة هو جمع المعلومات الضرورية لصياغة السياسة. يجب أن تستخدم الأداة الأجوبة لملء النموذج التفصيلي لسياسة الخصوصية وفقاً للمتطلبات [268، 284])

القسم الأول: هوية الجهة والمسؤولية (جهة التحكم)

ملاحظات الأداة الداخلية (الربط النظامي)	إجابة العميل	السؤال الموجه للعميل (المستخدم)
<i>المتطلب:</i> تحديد اسم الجهة الرسمي ونشاطها كأول عنصر في السياسة.	[إدخال نص]	1. ما هو الاسم الرسمي لشركتك/منشأتك؟
<i>المتطلب:</i> تقديم نبذة مختصرة عن مهام واختصاصات الجهة والخدمات التي تقدمها.	[إدخال نص]	2. ما هي طبيعة نشاطك الرئيسي أو الخدمة التي تقدمها (مثال: منصة تجارة إلكترونية، تقديم خدمات مالية، تطبيق صحي)؟
<i>الربط:</i> تحديد صفة "جهة التحكم". يؤثر تحديد الصفة على إلزامية التسجيل في السجل الوطني وتعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية.	[اختيار أ/ب/ج]	3. هل جهتك: (أ) جهة حكومية؟ (ب) شركة/مؤسسة خاصة؟ (ج) فرد (يمارس نشاطاً يتجاوز الاستخدام الشخصي/العائلي)؟
<i>المتطلب:</i> يجب كتابة بيانات التواصل لتمكين الأفراد من ممارسة حقوقهم.	[إدخال البيانات]	4. ما هي بيانات التواصل الرئيسية التي يجب أن يستخدمها العملاء للاستفسار عن الخصوصية؟ (مثل: بريد إلكتروني مخصص، رقم هاتف مباشر، العنوان البريدي).
<i>الربط:</i> إذا كانت الإجابة "نعم" على (أ) أو (ب)، يصبح تعيين مسؤول حماية البيانات الشخصية (DPO) إلزامياً. يجب إدراج تفاصيل التواصل مع هذا المسؤول في السياسة.	[اختيار نعم/لا]	5. هل نشاطك يتطلب: (أ) معالجة بيانات صحية أو بيومترية أو جنائية (بيانات حساسة)؟ (ب) مراقبة مستمرة أو ممنهجة لأصحاب البيانات (مثل تتبع الموقع، تحليل السلوكيات على نطاق واسع)؟

القسم الثاني: جمع البيانات والأغراض النظامية (المسوغات)

(تهدف هذه الأسئلة إلى تحديد فئات البيانات والمسوغ النظامي الذي يعتمد عليه العميل، دون استخدام مصطلحات قانونية معقدة)

ملاحظات الأداة الداخلية (الربط النظامي)	إجابة العميل	السؤال الموجه للعميل (المستخدم)
<i>المتطلب:</i> يجب على الجهة تحديد فئات البيانات التي يتم جمعها.	[قائمة بالبيانات]	6. ما هي فئات البيانات الشخصية التي تجمعونها؟ (مثال: الاسم/الهوية، أرقام التواصل، العنوان، بيانات الموقع الجغرافي، بيانات الدفع، بيانات صحية، صور أو بصمات).
<i>المتطلب:</i> يجب توضيح طرق جمع البيانات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة. يجب أن تكون الطرق آمنة وخالية من الخداع.	[اختيار أ/ب]	7. كيف يتم جمع هذه البيانات؟ (أ) مباشرة من العميل (ملء نماذج، إدخال يدوي)؟ (ب) بشكل غير مباشر (ملفات الارتباط/الكوكيز، أنظمة خارجية)؟
<i>المتطلب:</i> يجب بيان ما إذا كان جمع البيانات إلزامياً أو اختياريًا لتحقيق الغرض.	[تحديد لكل بيان: إلزامي/اختياري]	8. هل يتطلب من العميل تقديم هذه البيانات لتنفيذ الخدمة، أم أنها اختيارية؟
<i>المتطلب:</i> يجب أن يكون الغرض واضحاً ومحددًا ومرتبطةً بصلبة وثيقة بالنشاط، والحد الأدنى الضروري للمعالجة.	[ربط كل بيان (من 6) بالسبب (مثال: جمع الاسم لإنشاء ملف تعريف للعميل)].	9. ما هو السبب المحدد لاستخدام كل فئة من البيانات التي ذكرتها في (6)؟ (يجب أن يكون السبب مرتبطاً بنشاطك بشكل مباشر).
<i>الربط:</i> يجب توضيح المسوغ النظامي للمعالجة (المادة السادسة من النظام). إذا كان المسوغ هو (أ)، يجب توضيح آلية العدول عن الموافقة. إذا كان (د)، يجب التأكد من عدم معالجة بيانات حساسة.	[اختيار أ/ب/ج/د لكل غرض]	10. بالنسبة لكل سبب ذكرته في (9)، ما هو المسوغ النظامي الذي تعتمد عليه لجمع ومعالجة هذه البيانات؟ (اختر واحداً أو أكثر لكل سبب): (أ) موافقة العميل الصريحة. (ب) الالتزام بـ "عقد خدمة" أو "شروط استخدام" متفق عليها. (ج) الالتزام بنظام/قانون أو قرار رسمي صادر في المملكة. (د) تحقيق مصلحة مشروعة لك (غير حساسة ولا تضر بالعميل).

القسم الثالث: معالجة البيانات، مشاركتها، وأمنها

ملاحظات الأداة الداخلية (الربط النظامي)	إجابة العميل	السؤال الموجه للعميل (المستخدم)
<i>المتطلب:</i> يجب تحديد ووصف آلية معالجة البيانات بشكل دقيق وواضح (دورة حياة البيانات)	[ووصف آليات المعالجة]	11. كيف يتم استخدام هذه البيانات خلال دورة حياتها (خطوات المعالجة)؟ (مثال: تستخدم بيانات الموقع لربطها بخدمات الطرف الثالث، ثم يتم إخفاء هويتها بعد 30 يوماً).
<i>المتطلب:</i> يجب توضيح الجهات التي سيتم الإفصاح لها عن البيانات (أو فئاتها) والغرض المحدد للإفصاح. عند الإفصاح عن بيانات مرتبطة بشخص آخر غير صاحبها، يجب ترميز البيانات التي تدل على هويته ما أمكن.	[قائمة بالأطراف والغرض]	12. هل يتم مشاركة (الإفصاح عن) البيانات مع أطراف أخرى؟ (مثل: جهات حكومية، شركات تحليل خارجية، مورد خدمات تقنية). إذا نعم، ما هي هذه الأطراف وما هو الغرض المحدد من المشاركة؟
<i>المتطلب:</i> يجب وصف عمليات نقل البيانات خارج المملكة وتحديد مسوغها النظامي (مثل وجود ضمانات مناسبة أو كون النقل لغرض ضروري ومحدود)	[نعم/لا، مع تحديد الموقع]	13. هل يتم نقل أو تخزين البيانات خارج حدود المملكة العربية السعودية؟ إذا نعم، ما هي الدول/المنظمات التي يتم النقل إليها؟
<i>المتطلب:</i> يجب توضيح مدة الاحتفاظ بالبيانات أو معايير حساب هذه المدة، بناءً على الغرض من الجمع أو المتطلبات النظامية الأخرى.	[تحديد المدة]	14. ما هي المدة الزمنية التي ستحتفظون فيها بالبيانات؟ (تحديد المدة أو المعايير التي تحددها، بناءً على المتطلبات النظامية أو انتهاء الغرض).
<i>المتطلب:</i> يجب توضيح الوسائل والتدابير التنظيمية والإدارية والتقنية الكفيلة بضمان أمن البيانات.	[ذكر التدابير التقنية والإدارية]	15. ما هي التدابير التقنية (مثل التشفير، إخفاء الهوية) التي تتخذونها لحماية البيانات؟
<i>الربط:</i> يجب توثيق إجراءات الإشعار بحوادث التسرب. يجب إشعار الجهة المختصة (SDAIA) خلال 72 ساعة، وصاحب البيانات دون تأخير غير مبرر إذا كان التسرب من شأنه الإضرار بحقوقه.	[ووصف موجز للإجراء]	16. في حال حدوث تسرب أو اختراق للبيانات، ما هي التزاماتكم تجاه العميل والجهات الرسمية؟ (الشرح: يجب إبلاغ الجهات المختصة خلال 72 ساعة، وإبلاغ العميل إذا كان التسرب ضاراً بحقوقه).
<i>المتطلب:</i> يجب توضيح طريقة إتلاف البيانات بأمان بمجرد انتهاء الغرض من جمعها أو المعالجة.	[ووصف آلية الإتلاف]	17. كيف سيتم إتلاف البيانات بشكل آمن عند انتهاء الغرض منها؟ (الآلية المتبعة لضمان عدم استردادها).

القسم الرابع: حقوق العميل وآلية الشكاوى

ملاحظات الأداة الداخلية (الربط النظامي)	إجابة العميل	السؤال الموجه للعميل (المستخدم)
المتطلب: يجب توضيح آلية ممارسة الحقوق النظامية (العلم، الوصول، التصحيح، الإتلاف، العدول عن الموافقة)	[تحديد القناة/الإجراء (مثال: إرسال بريد إلكتروني لـ X)]	18. ما هي القناة المتاحة للعميل لتقديم طلب ممارسة حقوقه؟ (مثل: طلب الوصول لبياناته، طلب تصحيحها، أو طلب إتلافها).
الربط: يجب الالتزام بمدة الاستجابة (30 يوماً كحد أقصى، قابلة للتمديد 30 يوماً آخر مع إشعار مسبب). يجب تبني الوسائل لضمان سرعة الاستجابة.	[تحديد المدة]	19. ما هي المدة الزمنية التي تتوقعونها للرد على طلبات العميل لممارسة حقوقه؟ (الحد الأقصى المسموح به هو 30 يوماً).
المتطلب: يجب توفير آلية واضحة لتقديم الشكاوى.	[تحديد القسم/الجهة الداخلية]	20. ما هي الآلية المتبعة داخلياً لتقديم الشكاوى أو الاعتراضات من قبل العملاء؟ (من هو الشخص أو القسم الذي يتعامل مع الشكاوى أولاً).
المتطلب: يجب إتاحة معلومات الجهة المختصة (الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي - SDAIA) لتسهيل الشكاوى.	[ذكر اسم الجهة المختصة]	21. في حال لم يكن العميل راضياً عن ردكم الداخلي، من هي الجهة الحكومية التي يمكنه تصعيد الشكاوى إليها؟

خلاصة الربط النظامي للأداة

لتضمن الأداة التزاماً كاملاً، يجب عليها بعد جمع الإجابات أن تقوم بعملية تدقيق داخلي بناءً على المواد التالية التي تم استخلاصها من المصادر، وإدراجها في نص السياسة:

1. **الشفافية والحق في العلم:** يجب أن تكون السياسة مُتاحة قبل أو عند جمع البيانات، ومكتوبة "بلغة واضحة وغير مضللة".
2. **المسوغ النظامي:** يجب تحديد المسوغ النظامي لكل معالجة، إذا اعتمد العميل على "الموافقة"، يجب توضيح أن الموافقة يجب أن تكون "حرة وصریحة" وأن إجراءات العدول عنها يجب أن تكون مماثلة أو أسهل من إجراءات الحصول عليها.
3. **الحد الأدنى للبيانات:** يجب على الأداة التحقق من أن العميل يقتصر في جمع البيانات على الحد الأدنى الضروري لتحقيق الغرض.
4. **أمن المعلومات:** يجب الإشارة إلى الالتزام بالضوابط والمعايير الصادرة عن الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أو أفضل الممارسات الأمنية.
5. **الإتلاف:** يجب الإشارة إلى أن إتلاف البيانات يتم "فور انتهاء الغرض" وبطريقة آمنة تضمن عدم استعادتها مرة أخرى.
6. **حقوق الأفراد:** يجب تفصيل حقوق صاحب البيانات الـ 6 (العلم، الوصول، الحصول، التصحيح، الإتلاف، الرجوع) وآلية ممارستها.